InKaart
ADMINISTRATIES

Algemene Voorwaarden InKaart Administraties

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer: InKaart Administraties, gevestigd te Hengelo (O), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83285032. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zullen worden uitgevoerd.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.2 De algemene voorwaarden worden digitaal ter beschikking gesteld via de website van Opdrachtnemer en zijn van toepassing op de Overeenkomst bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden komen op gelijke wijze tot stand.

2.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een met de Opdrachtnemer verbonden derde, die door de Opdrachtnemer ter uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld.

2.5 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.

2.6 De onderliggende overeenkomst, samen met deze algemene voorwaarden, bevat de volledige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft. Alle eerdere afspraken, toezeggingen of voorstellen tussen partijen met betrekking tot deze werkzaamheden komen te vervallen.

Artikel 3 – Aanvang en duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer is ontvangen en ondertekend. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de op dat moment door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie en wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Het staat opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

InKaart
ADMINISTRATIES

Artikel 4 – Gegevens opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer naar diens oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder tijdig, gewenste vorm en gewenste wijze wordt verstaan.

4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

4.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om een onderzoek naar (de identiteit van) Opdrachtgever te doen ter naleving van wettelijke verplichtingen en ter voorkoming van fraude.

4.4 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.

4.6 Alle uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten, extra honorarium en overige schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en/of bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever retourneren, tenzij wettelijke bepalingen of andere zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Indien retourneren niet mogelijk of niet toegestaan is, worden de bescheiden vernietigd.

4.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens en/of bescheiden die door of namens Opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal, waar mogelijk, rekening houden met tijdig verstrekte en redelijke aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.

5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde of medewerker, indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is voor een adequate uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal Opdrachtnemer hierover vooraf overleg plegen met Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren, met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4 Opdrachtnemer zal bij de keuze van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid betrachten, maar is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

5.5 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht die niet onder de overeengekomen Werkzaamheden vallen, worden deze als afzonderlijke opdrachten beschouwd.

5.6 Eventuele in de Overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen

toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en geeft geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
5.7 De uitvoering van de Overeenkomst is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude worden geconstateerd, zal Opdrachtnemer dit aan Opdrachtgever rapporteren, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
5.8 Opdrachtnemer is gerechtigd gegevens en bescheiden op elektronische wijze te verzenden.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct functioneren van zijn eigen systemen en telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internetverbindingen, die worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.
6.2 De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de keuze, het gebruik en de toepassing van apparatuur, programmatuur, websites, databases en overige producten en materialen binnen zijn organisatie. Dit geldt tevens voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de door de opdrachtnemer te leveren diensten. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het in stand houden en bewaken van adequate veiligheidsprocedures en het voeren van goed systeembeheer.
6.3 Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever toegangs- en/of identificatiecodes verstrekt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze codes te wijzigen. De opdrachtgever is verplicht alle verstrekte codes strikt vertrouwelijk te behandelen, deze zorgvuldig te gebruiken en uitsluitend aan daartoe bevoegde medewerkers binnen de organisatie kenbaar te maken.

Artikel 7 – Geheimhouding en Exclusiviteit

7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, waaronder bescheiden en gegevens die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, alsmede de resultaten die uit de verwerking daarvan zijn verkregen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke of beroepsmatige informatieplicht rust, waaronder maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Tevens verhindert deze bepaling niet het vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover dit noodzakelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of het voldoen aan wettelijke of beroepsverplichtingen.
7.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de door opdrachtgever verstrekte informatie aan te wenden voor enig ander doel dan waarvoor deze is verkregen, met uitzondering van het bepaalde in lid 5 en in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. Indien opdrachtnemer als medepleger van een overtreding of misdrijf wordt aangemerkt, is hij gerechtigd de betreffende bescheiden van opdrachtgever te openbaren aan de bevoegde autoriteiten, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer.
7.3 Tenzij opdrachtnemer voorafgaand en schriftelijk toestemming heeft verleend, is het

opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies, rapporten of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen, tenzij dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de betreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, administratieve, civiele of strafprocedure. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

7.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel eveneens opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

7.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits deze uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom

8.1 Het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht, behoren toe aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

8.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten waarin intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro's en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren, aan derden te verstrekken of te exploiteren, al dan niet met inschakeling van derden.

8.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan de in het vorige lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer. In dat geval zal opdrachtgever zijn verplichtingen op grond van dit artikel eveneens opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en/of de website, abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen de onderneming van opdrachtnemer.

9.2 Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk

kan nakomen ten gevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
9.3 Indien de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 – Honorarium

10.1 Opdrachtnemer heeft het recht om vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door opdrachtgever betaald voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
10.2 Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
10.3 Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer bestede tijdseenheid. Het honorarium is verschuldigd naarmate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht. Naast het honorarium worden de door opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
10.4 Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan. Deze meerwerkzaamheden zijn opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd.
10.5 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen, honoraria en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10.6 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten, gemaakte onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij een andere tijdseenheid is overeengekomen.
10.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de op de website genoemde bedragen exclusief BTW.
10.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.5 is opdrachtnemer gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de hand van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde consumentenprijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens (reeks 2015 = 100). Een dergelijke aanpassing geldt niet als een prijsverhoging in de zin van artikel 7:408 BW en geeft opdrachtgever geen recht op opzegging van de overeenkomst. De aanpassing treedt in werking per 1 januari van ieder jaar en wordt vermeld op de eerste factuur van het kalenderjaar. De klant wordt van deze aanpassing op de hoogte gesteld via de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient, zonder enig recht op aftrek, korting of

InKaart
ADMINISTRATIES

verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te worden voldaan door overmaking op de door opdrachtnemer opgegeven bankrekening. De dag van betaling is de dag waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van opdrachtnemer is bijgeschreven.

11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf de vervaldag wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening, onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer. Tevens is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten.

11.3 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die opdrachtnemer moet maken ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van opdrachtnemer om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen indien deze hoger zijn.

11.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 12 – Reclame

12.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen per e-mail of schriftelijk zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

12.2 Een reclame als bedoeld in het eerste lid schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij de reclame gegrond acht.

12.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

12.4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 13 – Termijnen

13.1 Indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een termijn of datum is afgesproken waarbinnen

de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om (a) een overeengekomen vooruitbetaling te voldoen, of (b) de voor de uitvoering noodzakelijke bescheiden, informatie en/of materialen tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan gaat de overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de benodigde bescheiden, informatie en/of materialen volledig ter beschikking zijn gesteld. In dat geval treden opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn of datum voor de uitvoering van de opdracht.
13.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen.
13.3 De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke nadere termijn.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring

14.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever of derden die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of bescheiden door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie. Bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of schade als gevolg van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk kunnen uitvoeren van de werkzaamheden door opdrachtnemer, komt evenmin voor vergoeding in aanmerking.

InKaart
ADMINISTRATIES

14.3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of de verrichte werkzaamheden.
14.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst communiceren opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar door middel van elektronische middelen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie, overbrenging van virussen of het niet goed functioneren van telecommunicatienetwerken, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Beide partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico's. Uitdraaien van de elektronische communicatie uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de verzonden communicatie, behoudens tegenbewijs.
14.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie, gegevens of bescheiden heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
14.6 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, indien opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of medewerking te verlenen aan overheidsinstanties die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

Artikel 15 – Opzegging

15.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde door opzegging met onmiddellijke ingang beëindigen. Opdrachtgever is gehouden de eventueel overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de werkzaamheden zijn voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd naar evenredigheid van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft in dat geval tevens recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van reeds ingeschakelde derden.
15.2 Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij te worden medegedeeld.
15.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging wordt overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op de in lid 1 genoemde vergoedingen. Indien tot (tussentijdse) opzegging wordt overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te

InKaart
ADMINISTRATIES

gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bedoeld, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten en declaraties heeft voldaan.

Artikel 16 – Opschortingsrecht

16.1 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

16.2 Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van opdrachtgever die (nog) geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 17 – Vervaltermijn

17.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

17.2 Deze termijn laat onverlet de mogelijkheid voor opdrachtgever om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 19 – Overige bepalingen

19.1 Indien opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen, onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures.

19.2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende twaalf maanden daarna.

19.3 Opdrachtnemer is gerechtigd binnen door hem te communiceren tijdsvakken onderhoud te verrichten aan zijn systeemomgeving ter waarborging van de functionaliteit. Deze werkzaamheden zullen zoveel mogelijk buiten kantoortijden worden uitgevoerd. Opdrachtnemer geeft geen garanties ten aanzien van responstijden en beschikbaarheid van de website en/of de via de website aangeboden diensten.

InKaart
ADMINISTRATIES

Artikel 20 – Reparatieclausule nietigheden

20.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig, niet geldig of niet afdwingbaar mocht zijn ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak of anderszins, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

20.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

20.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.